

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ADMIN
1775/2536

นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชี
ร้องขอ ให้ บริษัท

ผู้ชำระ
บัญชี

เงินทุนหลักทรัพย์ พัฒนา เงินทุน จำกัด
ล้มละลาย

ผู้ชำระ
บัญชี
เจ้าหนี้

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด

ป.พ.พ. มาตรา 750

ป.วิ.พ. มาตรา 141 (4)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 106, มาตรา 153

ศาลชั้นต้นเห็นชอบด้วยกับความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กึ่งอนุญาตให้
รับชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องกล่าวแสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไว้ในคำสั่งอนุญาต เพราะ
ข้อเท็จจริงและเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยปรากฏอยู่ในความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์แล้ว และเป็นการสั่งตามมาตรา 106 แห่ง พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 ซึ่งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะไม่ต้องนำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 141(4) ประกอบด้วยมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้ม
ละลายพ.ศ. 2483 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แม้จะมีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี แต่มีข้อตกลงว่าวงเงินกู้ไม่เกิน

10,000,000บาท ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 17.5 ต่อปี เมื่อเงินกู้ที่ค้างชำระเพียง 5,259,980.74 บาท เจ้าหนี้จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยได้เพียงไม่เกินร้อยละ 17.5 ต่อปี ตามข้อตกลงเท่านั้น ลูกหนี้โอนลอยพันธบัตรรัฐบาลแล้ว ส. นำไปวางเป็นประกันในการกู้เงินของบริษัท บ.ต่อเจ้าหนี้ โดยกรรมการบริษัทลูกหนี้มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย และได้จดทะเบียนการระงับฟ้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหนี้จึงไม่มีมูลหนี้ใดที่จะกล่าวอ้างได้ต้องคืนพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

คดีสืบเนื่องจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 7,273,367.09 บาท และค่าโอนพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 50,000,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน 98,907,146.76 บาท รวมเป็นเงินที่ขอรับชำระจำนวน 106,038,830.70 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้แล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้ว เห็นว่าหนี้อันดับที่ 1 ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 6,866,004.18 บาท เจ้าหนี้ขอมา 7,273,367.09 บาท ขอเกินไป 407,362.91 บาท ส่วนหนี้อันดับ 2 ค่าโอนพันธบัตรรัฐบาลนั้น เจ้าหนี้ไม่มีมูลหนี้ใดจะกล่าวอ้างได้จึงต้องคืนพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 40 ฉบับ ให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เห็นควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้เป็นเงิน 6,866,004.18 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา 130(8) แห่ง

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ส่วนที่ขอเกินมาให้ยกเสียและให้ยกคำขอรับชำระหนี้ในอันดับที่ 2 เสียทั้งสิ้นตามมาตรา 107(1)แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในหนี้อันดับที่ 1 และให้ยกคำขอรับชำระหนี้ในอันดับที่ 2 เสีย ตามรายงานของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาประการแรกตามฎีกาของเจ้าหนี้ที่ว่า คำสั่งศาลชั้นต้นในเรื่องขอรับชำระหนี้ซึ่งศาลชั้นต้นมิได้กล่าวหรือแสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไว้ในคำสั่งของศาลชั้นต้นชอบหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 106 บัญญัติว่า คำขอรับชำระหนี้รายใด ถ้าลูกหนี้ เจ้าหนี้หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ได้แย้ง ศาลมีอำนาจสั่งอนุญาตให้รับชำระหนี้ได้ เว้นแต่มีเหตุอันสมควรสั่งเป็นอย่างอื่นซึ่งก็ปรากฏว่า ในการตรวจคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้านคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้ ดังนั้น เมื่อคดีนี้ศาลชั้นต้นเห็นชอบด้วยกับความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็อนุญาตให้รับชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องกล่าวแสดงเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไว้ในคำสั่งอนุญาต เพราะข้อเท็จจริงและเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยปรากฏอยู่ในความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว และก็เป็นคำสั่งตามมาตรา 106 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะไม่จำเป็นต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 141(4) ประกอบด้วย

มาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาใช้บังคับโดยอนุโลม ปัญหาประการที่สอง การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คำนวณดอกเบี้ยของหนี้อันดับที่ 1 ในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นั้นชอบหรือไม่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าหลังจากหักทอนบัญชีกันแล้ว คงเหลือยอดหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชำระเป็นเงิน 5,259,980.74 บาท และตามการจัดบัญชีกระแสรายวัน เอกสารหมาย จ.73 มีข้อความกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่คิดจากลูกหนี้ไว้สองวงเงิน คือในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท คิดดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 17.5 ต่อปี และถ้าเกิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป คิดดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 19 ต่อปี ซึ่งการคิดดอกเบี้ยนั้นต้องไม่เกินอัตราที่ตกลงกัน แม้ในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บได้จากลูกค้าไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปีก็ตาม เจ้าหนี้คงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากต้นเงินที่ค้างชำระได้เพียงอัตรา ร้อยละ 17.5 ต่อปี ตามข้อตกลงเท่านั้น ปัญหาสุดท้ายตามฎีกาของเจ้าหนี้ที่ว่า เจ้าหนี้ควรจะได้รับชำระหนี้ในหนี้อันดับ 2 หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทบ้านและที่ดินไทย (1979) จำกัด กู้เงินจากธนาคารต่างประเทศ แล้วให้เจ้าหนี้ค้ำประกันการกู้เงินดังกล่าวโดยโอนลอยพันธบัตรรัฐบาลของลูกหนี้จำนวน 50,000,000 บาทวางไว้ เป็นประกันต่อเจ้าหนี้โดยนายสุธี นพคุณ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทลูกหนี้ และเป็นกรรมการบริษัทบ้านและที่ดินไทย (1979) จำกัดเป็นผู้ค้ำประกันต่อเจ้าหนี้ การที่นายสุธีนำพันธบัตรรัฐบาลของลูกหนี้ไปวางไว้เป็นประกันนั้น กรรมการอื่นของลูกหนี้มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย แต่ลงชื่อโอนลอยในพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าวไว้เพื่อดำรงสิทธิสภาพคล่องของลูกหนี้ เพื่อสะดวกในการขายคืนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยในกรณีที่ลูกหนี้ประสบภาวะขาดเงิน เจ้าหนี้รับพันธบัตรดังกล่าวไว้โดยมิได้จัดให้มีการจดทะเบียนภาระผูกพันกับธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหนี้จึงไม่มีมูลหนี้ใดจะกล่าวอ้างได้จึงต้องคืนพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 40 ฉบับให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อรวบรวมไว้ในกองทรัพย์สินของลูกหนี้

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญส่ง วรรณกลาง-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ